PROYECTO DE LEY

Ley de Publicidad Oficial

Regula por primera vez por ley la publicidad oficial nacional: criterios públicos y verificables de reparto, prohibición de usarla para premiar o castigar a los medios por su línea editorial, plan anual publicado e informe anual de lo que recibió cada medio.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La publicidad oficial es una herramienta legítima para informar a la población sobre sus derechos, los servicios públicos y las situaciones de riesgo, pero en la Argentina nunca tuvo una ley que fije cómo se reparte. Su asignación quedó librada a decisiones discrecionales de cada gestión y, en los últimos años, a una suspensión dispuesta por el Decreto N° 89/2023 y prorrogada por resoluciones administrativas. La falta de reglas permite que la pauta se use como premio o castigo a los medios según su línea editorial, lo que afecta la libertad de prensa protegida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Este proyecto establece que la publicidad oficial se asigna con criterios públicos y verificables: adecuación al público destinatario, audiencia medida, costo por contacto, cobertura geográfica y pluralidad. Prohíbe condicionar la pauta al contenido editorial, obliga a cada organismo a publicar un plan anual con sus campañas y presupuesto, crea un registro público de medios proveedores y ordena publicar cada año, en datos abiertos, cuánto recibió cada medio. El gasto queda limitado a la partida que fije la ley de presupuesto. No se trata de gastar más ni menos, sino de que cada peso se asigne con reglas conocidas por todos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley regula la asignación, la contratación y la publicidad de la publicidad oficial del Estado nacional, con el fin de garantizar que se destine a informar a la población, que se distribuya con criterios públicos, objetivos y verificables, y que no se utilice para premiar o castigar a medios de comunicación, periodistas o plataformas.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las jurisdicciones y entidades del sector público nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, incluidos los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado nacional y las jurisdicciones Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público del inciso a) de su artículo 9°.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) Publicidad oficial: toda comunicación, aviso o campaña difundida por cualquier medio de comunicación, plataforma digital o soporte, contratada o pagada, en dinero o en especie, por un sujeto comprendido en el artículo 2°;

b) Campaña: conjunto de piezas de publicidad oficial con un objetivo de comunicación común;

c) Avisos obligatorios: los que una norma exige publicar, como edictos, convocatorias a licitación o balances;

d) Medio: toda persona humana o jurídica que difunda publicidad oficial, incluidos los medios gráficos, audiovisuales, radiales, digitales y la vía pública, y las agencias que intermedien en su contratación.

Capítulo II – Finalidad y criterios de asignación

ARTÍCULO 4°.- Finalidad. La publicidad oficial solo podrá tener por finalidad informar a la población sobre derechos, obligaciones, servicios y trámites públicos, programas de gobierno, salud y seguridad públicas, situaciones de emergencia y el uso de los bienes y servicios del Estado.

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de discriminación y de presión. Queda prohibido asignar, aumentar, reducir, suspender o negar publicidad oficial en razón de la línea editorial, las opiniones o la cobertura informativa de un medio o de sus periodistas, y condicionar su asignación a la difusión u omisión de contenidos determinados.

ARTÍCULO 6°.- Criterios de asignación. La publicidad oficial se asignará conforme a los siguientes criterios:

a) adecuación del medio al público destinatario de la campaña;

b) alcance o audiencia del medio, acreditado mediante mediciones verificables de fuente independiente o, en su defecto, por la información que el medio declare en el registro del artículo 8° con carácter de declaración jurada;

c) costo por contacto o por unidad de audiencia;

d) cobertura geográfica en relación con el ámbito de la campaña;

e) pluralidad informativa y diversidad de medios, incluidos los de alcance local.

La reglamentación fijará la ponderación de cada criterio, que se publicará antes de la aprobación de cada plan anual y no podrá modificarse durante su ejecución. Los avisos obligatorios se asignarán por el criterio de menor costo que asegure la difusión exigida por la norma que los impone.

ARTÍCULO 7°.- Plan anual de comunicación. Cada jurisdicción o entidad aprobará y publicará, antes del inicio de cada ejercicio, un plan anual de publicidad oficial que indique las campañas previstas, su objetivo, el público destinatario, el período de difusión, el presupuesto estimado y la aplicación de los criterios del artículo 6°. Las campañas no previstas en el plan solo podrán realizarse por situaciones de emergencia o de interés público sobreviniente, con resolución fundada que se publicará el día de su firma.

Capítulo III – Registro, contratación e informe

ARTÍCULO 8°.- Registro público de proveedores. Créase el Registro Público de Proveedores de Publicidad Oficial, a cargo de la autoridad de aplicación, en el que deberán inscribirse los medios para recibir publicidad oficial, con indicación de sus titulares y beneficiarios finales, su alcance o audiencia y sus tarifas. El registro será público y se publicará en formato abierto.

ARTÍCULO 9°.- Contratación. La contratación de publicidad oficial se realizará conforme al régimen de contrataciones aplicable a cada sujeto y a las normas de publicación de las contrataciones del Estado nacional. Cada orden de publicidad indicará la campaña a la que corresponde y la aplicación de los criterios del artículo 6° que justifica la elección del medio, y se publicará el día de su firma.

ARTÍCULO 10°.- Informe anual por medio. La autoridad de aplicación publicará, antes del 31 de marzo de cada año, en formato abierto, un informe con la publicidad oficial del año anterior que indique, para cada medio y para cada grupo empresario al que pertenezca, los montos recibidos, desagregados por organismo contratante, por campaña y por mes, y el total de los avisos obligatorios. El informe se remitirá al Honorable Congreso de la Nación. Los sujetos comprendidos en el artículo 2° suministrarán la información necesaria dentro de los TREINTA (30) días del cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 11°.- Límite presupuestario. Los créditos destinados a publicidad oficial se identificarán en una partida específica de cada jurisdicción y entidad en la ley de presupuesto. La presente ley no autoriza gastos y la publicidad oficial no podrá superar los créditos asignados en esa partida.

Capítulo IV – Autoridad de aplicación y control

ARTÍCULO 12°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la que designe el Poder Ejecutivo nacional. Tendrá a su cargo el registro del artículo 8°, el informe del artículo 10, el dictado de las normas técnicas y la coordinación de la publicidad oficial del Poder Ejecutivo nacional. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público designarán, en sus ámbitos, el órgano responsable de aplicar la presente ley, que proveerá la información para el informe anual.

ARTÍCULO 13°.- Fundamentación y reclamo. Todo medio podrá solicitar la fundamentación de las asignaciones de publicidad oficial y su comparación con las de otros medios, que deberá responderse dentro de los DIEZ (10) días hábiles, e impugnar las que considere contrarias a la presente ley por las vías administrativas y judiciales correspondientes.

ARTÍCULO 14°.- Control externo. La Auditoría General de la Nación, o el órgano de control externo que la suceda, podrá incluir en su programa de acción anual la auditoría de la asignación de la publicidad oficial y de la exactitud del informe anual.

ARTÍCULO 15°.- Responsabilidad. El funcionario que asigne publicidad oficial en violación de los artículos 4° a 6° incurrirá en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Derogaciones. Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Decreto N° 89/2023 y las Resoluciones N° 7147/2024 de la Secretaría de Comunicación y Medios y N° 57/2025 de la Secretaría de Comunicación y Prensa que prorrogaron la suspensión dispuesta por aquel.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los NOVENTA (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. El primer informe anual comprenderá la publicidad oficial contratada desde su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.